Dreigliederung sociale
Clef d'une manière de traiter les conflits actuels

Les 6 et 7 juin derniers eut lieu au *Forum 3* de Stuttgart, un atelier public, dans le cadre d'un colloque, lors duquel la tentative fut entreprise de sonder, par dialogues et exemples, comment la *Dreigliederung* sociale peut être mise à profit en tant que clef d'une manière de traiter les conflits actuels. Les textes suivants donnent une impression de ce dialogue, sans revendiquer de le restituer intégralement en détail. Katharina Offenborn a librement rédigé la conférence d'introduction de Harald Spehl [SIHS215.DOC]. Udo Herrmannstorfer introduisit à chaque fois le sujet de la section du colloque, suivis des comptes rendus introductifs (André Bleicher, Albert Schmelzer, Gerald Häfner) [SIAB215.DOC, SIAS215.DOC & SIGH215.Doc]. Christoph Strawe veilla à ces récapitulations, André Bleicher a lui-même rédigé son compte rendu sur la question des ressources

Puissances d'état, aspiration à l'autonomie et protection des minorités
Introduction de *Udo Hermannstorfer* & *Albert Schmelzer*
Récapitulation de *Christoph Strawe*

Udo Hermannstorfer : Le titre pourrait suggérer qu'il s'agît simplement du refoulement de la puissance étatique. Ce serait néanmoins un malentendu. Le concept d'état est un concept relativement jeune. En tant qu'état-nation, l'état se rattache certes aux antiques communautés ethniques, mais en tant qu'état de droit séculaire, il les surmonte tendanciellement et devient un état de citoyens, un communauté se fondant sur la reconnaissance des droits fondamentaux et de ceux de l'Homme. L'état a repris beaucoup de ce qui était autrefois réglementé par l'autorité spirituelle — c'est tout d'abord certainement un acte de libération mais aussi l'incidence d'une nouvelle tutelle, si d'autres pas de libération ne s'ensuivent pas. Car l'état, en tant que tel, ne peut pas correctement venir à bout de nombreuses choses : il peut plus exactement créer seulement un cadre, au sein de ces communautés libres qui reprennent la responsabilité des tâches sociales, ou selon le cas, de l'éducation/formation. Ces communautés ne sont pas autorisées à être des corporations forcées, chacune doit avoir le droit de réunion, personne ne doit être contraint d'y appartenir.

C'est-à-dire qu'en considération de l'état moderne, il en résulte un double positionnement interrogatif : que doit-il faire ?, À quoi est-il compétent ? Mais aussi : que doit-il abandonner ?, à savoir, déléguer à « la vie » ? Qu'elle est, à chaque fois, la solution conforme aux faits ? Car lorsque des institutions ne sont pas renvoyées à la liberté et que des solutions d'autogestion ne sont pas ainsi rendues possibles, c'est la sur-régulation bureaucratique qui menace. Si de telles interrogations sont prises au sérieux, il en résulte une dynamique de l'état, telle qu'il est alors une structure qui protège et encourage les transitions et développements.

Actuellement, la sécession est presque exclusivement discutée comme un droit collectif des ethnies — lequel en tant que tel, est ensuite contesté en droit international. C'est-à-dire que nous discutons pour savoir si la Catalogne, le Pays Basque, l'Écosse, etc. ont un droit de sécession et peuvent disposer d'un état propre. Nous oublions à ce sujet la question de la « sécession vers l'intérieur » ; à savoir le droit des individus à une libre formation de communauté, le droit de se rassembler avec d'autres et de suivre en conséquence, ce que l'individu tient pour juste. Il s'agit ici d'une co-participation. La co-participation veut aussi dire cependant l'auto-administration par ceux qui sont concernés dans de nombreux domaines. La démocratie se fonde sur (l'âge de) la majorité et aujourd'hui la majorité survient dans de nombreux domaines en étant portée sous la forme d'autogestion — vue ainsi l'autogestion est la forme la plus directe de démocratie principalement pensable. Mais l'autogestion repose sur la volonté responsable des êtres humains de contribuer au bien de tous. De cette manière, de nouvelles communautés prennent naissance au sein, et non pas à

l'extérieur, de la grande communauté de l'état. C'est aussi un genre de « sécession », mais un genre qui stabilise et ne déstabilise pas.

Albert Schmelzer : Dans maints quartiers des villes allemandes, ainsi dans celui de *Neckarstadt-West* de Mannheim, la vie culturelle religieuse et la multiplicité ethnique sautent carrément aux yeux, en devenant visibles dans l'habillage, la langue, les habitudes et autres. Comment vit-on de manière sensée et ensemble dans une société qui devient de plus en plus « multiculturelle » ? Eu égard à cette question, il le consensus n'existe pas dans la discussion publique. Trois modèles typiquement idéaux déploient une forte activité dans ce pays-ci : **1.** Le concept d'une culture directrice germano-européenne ; **2.** La conception du multiculturalisme ; **3.** Le concept d'un « patriotisme constitutionnel » (Jürgen Habermas).

Concept de culture directrice

On peut esquisser grossièrement le concept de culture directrice, qui a été discuté depuis les années 90 sous les variantes les plus diverses, de la manière suivante : Pour éviter que surgissent des « sociétés parallèles », avec des systèmes de valeurs différents, il devrait être garanti que des êtres humains, ayant un arrière-plan migratoire, s'adaptent à la culture qu'ils découvrent présentement. Et que pour cela une certaine assimilation, ou selon le cas, une acculturation, soit mise en place. Plus d'un se souviendra à ce propos des paroles de l'homme politique de la *CDU*, Heinrich Lummer, de 1999 : « Celui qui a besoin de deux passeports, ne s'intégrera pas ; celui qui regarde la télévision turque, ne peut pas s'identifier. Quand bien même, en célébrant joyeusement une victoire de l'équipe turque de foot, il n'est pas intégré et surtout : aussi longtemps qu'on est fier d'être turc, le problème de l'intégration n'est pas résolu. » De telles conceptions perdurent jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré toute critique et ironie, comme celel qu'exprimait, par exemple en l'an 2000, Joschka Fischer : « *Donaldville* fait-elle partie de la culture directrice allemande, ou bien est-elle déjà à compter dans la sur-aliénation américaine ? » En 2007, le programme de base de la *CSU* se définissait : « La *CSU* se reconnaît de la nation de culture allemande. Sa langue, son histoire, ses traditions et ses valeurs chrétiennes occidentales, forment la culture directrice allemande. » C'est là une délimitation limpide, par exemple de l'Islam.

Concept de multiculturalisme

En claire opposition au concept de culture directrice, se situe le concept de multiculturalisme défendu, par exemple, par le sociologue canadien Charles Taylor. Pour lui, le droit de chaque individu résulte du postulat de liberté des démocraties modernes, mais aussi celui de tout groupe culturel, à une reconnaissance de son identité, ou selon le cas, de la totalité de l'identité propre. Si la société leur renvoie en retour une image restrictive, méprisable d'eux-mêmes, cette non-reconnaissance peut mener à ce qu'un être humain ou un groupe d'êtres humains, subisse un préjudice, ou une déformation. Dans les sociétés patriarcales, les esclavagistes firent subir ce destin aux femmes, aux Noirs, aux peuples indigènes dans le colonialisme — ce qui a entraîné les pires effets, c'est pourquoi Taylor exige une politique de la reconnaissance. Les projets particulièrement culturels ne sont pas simplement à tolérer, mais au contraire, il faut les protéger et les encourager, — par exemple, dans la province canadienne du Québec, la culture française. Ainsi les enfants des émigrants français sont-il censés fréquenter des écoles françaises, les entreprises de plus de 50 employés doivent utiliser la langue française en tant que langue commerciale et la plaquette publicitaire doit être rédigée en français. Ici cela crée une contradiction au principe de l'autodétermination individuelle, tandis que le point de vue principal se focalise dans la survie collective des minorités culturelles. Aussi contradictoires que puissent être le concept de culture directrice et celui de multiculturalisme, en un point ils sont semblables : la culture en tant que telle est considérée tendanciellement plus importante que l'autodétermination individuelle.

« Patriotisme constitutionnel »

Sur ce même point, Jürgen Habermas formule une critique du concept de culture directrice. On ne peut exiger des émigrants aucune assimilation, ou selon le cas, une acculturation, mais au contraire seulement une intégration, au sens de l'acceptation des principes de la Constitution — et donc des libertés fondamentales, des droits démocratiques, de l'égalité des sexes etc., etc.. De cette façon, la société est préservée du clivage. La Constitution forme les parenthèses à la protection intérieure desquelles sont rendues possibles l'existence et la co-existence de diverses formes de vie. L'identité de l'individu se voit tramée avec des identités culturelles qui peuvent le stabiliser. C'est la raison pour laquelle les minorités doivent être protégées, mais en aucun cas pourtant dans l'acception d'une « protection d'espèce culturelle ». C'est beaucoup plus la jouissance des offres culturelles qui importe. Des individus doivent aussi être en droit de se détacher de leur origine culturelle. En principe tout individu a le droit de se rattacher à une groupe culturel. Mais aucun groupe n'a le droit de contraindre à un tel rattachement.

Le patriotisme constitutionnel d'Habermas ressemble beaucoup à l'impulsion donnée par Rudolf Steiner, qui avait proposé dans ce sens, la libération des peuples de l'Europe centrale dans ses deux mémorandums de 1917, en rapport avec la situation difficile de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie était alors une société multiculturelle, dans laquelle cohabitaient des Allemands, des Hongrois, des Tchèques, des Slovaques, des Slovènes, des Croates, etc. dans des régions de peuplements mixtes. Selon la conception de Rudolf Steiner, on (ne) peut résoudre le problème du vivre ensemble (que) par une vie spirituelle librement indépendante de l'état : « Toutes les affaires juridiques, pédagogiques et spirituelles sont remises à la liberté des personnes. Sur ce domaine, l'état n'a que le seul droit de police et non pas celui d'initiative. […] L'état leur abandonne le droit d'édifier leurs tribunaux, écoles, Églises et ainsi de suite à des « corporations »[1] conformes à la spécialité, à la profession, à l'ethnie et il abandonne à l'individu le droit de choisir son école, son Église et ses juges. »[2]

L'accent est mis ici sur la nécessité et la justification de réseaux culturels, néanmoins le primat est reconnu à l'individu vis-à-vis de la culture. La solidarité est garantie par la vie juridique, la vie économique peut se déployer indépendamment et former des organes d'autogestion. Que les tribunaux soient mentionnés ici, cela provoque toujours l'étonnement. — comme cela a été débattu dans les dialogues qui suivent, il n'est pas question de législation et d'ordre du droit en tant que tel, mais au contraire de la jurisprudence [exercice de la justice, *ndt*] et donc de l'indispensable application individualisante des lois sur les cas particuliers, que Rudolf Steiner, dans cette mesure, classe dans la vie de l'esprit. La possibilité d'élire les juges, « naturellement pas au cas par cas, mais au contraire pour un certain temps », est considérée par Steiner manifestement comme une mesure qui instaure de la confiance, de l'assurance à l'encontre de toute discrimination pour des raisons ethniques, religieuses et autres devant un tribunal. On mit l'accent sur le fait qu'on ne voulait pas parler ici d'ordres juridiques parallèles. —

Dans les mémorandums, R. Steiner esquisse la *Dreigliederung* sociale en tant que voie d'une vie multiculturelle en paix. La manière dont cette voie peut passer dans le détail à la réalité, dépend de nombreux facteurs. Avant tout, il faut être au clair que la configuration concrète peut seulement réussir et être projetée à chaque fois par les êtres humains participants et non pas à l'instar de recettes à appliquer [de l'extérieur, *ndt*]. En référence à son impulsion, Habermas fait la remarque qu'il relève du

[1] Terme à interpréter avec prudence. Ce qui est sûr c'est qu'il ne s'agit pas simplement du sens « pré-révolutionnaire » français de défense d'intérêts d'une guilde d'artisans ou de commerçants, mais d'une libre assemblée de personnes même spécialité, profession ou ethnie... Pour en dire plus il faut pouvoir interroger Steiner lui-même. *ndt*

[2] **GA 24**, pp.352 et suiv.

discours sociétal, au sens d'une guidance vers la compréhension de soi, de savoir comment interpréter dans les détails le patriotisme constitutionnel, par exemple au sujet de questions comme celle-ci : Doit-il y a avoir en Allemagne un jour de fête officielle islamique ? Outre la parole du dimanche, la parole du vendredi à la télévision ARD[3] ? Enseignantes et éducatrices sont-elles autorisées à porter le foulard ou pas ?

Les minarets sont-ils autorisés à être plus élevés que les églises avoisinantes ? Sur ce sujet, il doit nécessairement y avoir des débats dans la société, pour lesquels la *Dreigliederung* peut certes fournir des points de vue, mais pas de réponses toutes faite.

Un exemple concret : En 2003, on fonda à Mannheim la libre école interculturelle Waldorf. Y avait aussi pris part Benediktus Hardorp, qui décéda voici un an. Quand on pense qu'à Mannheim, dans le quartier *Neckarstadt-West*, 50% des enfants ont un arrière plan migratoire, la nécessité d'une telle initiative pédagogique s'avère évidente. Plus de 50% des élèves d'école Waldorf ont aussi un tel arrière-plan migratoire, le reste vient d'Allemagne. L'école comporte 12 classes et un collège international d'enseignants, dans lequel des Musulmans enseignent également. Dans notre exemple, il était question d'un jour de fête islamique. Au cœur de ce jour, se trouve la célébration en mémoire d'Abraham, dont Dieu exigea le sacrifice de son fils Isaac, l'intervention de l'Ange et l'offrande d'un bélier. Un enseignant et une enseignante turcs firent le récit de la fête qu'ils avaient célébrée enfants, lors de laquelle l'accomplissement de l'offrande jouait un rôle essentiel. Lors de la fête à Mannheim, la 5ème classe joua ensuite la scène de l'offrande. Pour le déjeuner, il y avait de la viande d'un veau sacrifié [*halal*] venant de la mosquée. En adjonction, un débat animé s'éleva au sein de la communauté des parents. Des voix critiques s'élevèrent. L'abattage *halal* était de la cruauté envers les animaux, la viande *halal* a aussi peu à y avoir dans une scène, dans laquelle c'est le sacrifice humain qui joue un rôle. Tout cela fut une réversion jusqu'avant les Lumières. — On voit ici combien complexe peut être le discours et on a le doit d'être inquiet quant à savoir comment se déroulera la fête de la Pâques juive planifiée. Il serait important d'amener à débattre des diverses positions dès la préparation et pas seulement d'en discuter après.

En ce qui concerne la question du port du foulard, il y a le consensus à l'école Waldorf qu'une éducatrice islamique peut porter un foulard, si elle y accorde de la valeur. C'est seulement problématique si des éducatrices, qui n'ont aucune formation Waldorf, sont attirées seulement par la « liberté de porter le foulard » qui y est existante, contrairement aux institutions de l'état…

Aspects tirés du dialogue

Il n'est pas conforme aux droits de l'Homme d'exiger des autres groupes de populations qu'ils s'adaptent à l'esprit des tâches de leur propre culture. Au sens des points de vue de la *Dreigliederung*, nous devons toujours nous interroger :

- *Qu'est-ce qui appartient au domaine du droit et de la loi et qui est à réglementer sur la base de l'égalité en général ?*
- *Que peut-on observer comme une émanation de la culture et situer dans la liberté d'organisation de l'individu, qui est à protéger par le droit, mais dans lequel jamais le droit ne doit y intervenir quant au contenu ?*

[3] **ARD** : **A**rbeitsgemeinschaft der offentlich-rechtlichen **R**undfunksanstalten der Bundesrepublik **D**eutschland: Communauté de travail des établissements de la radio de droit public de la République Fédérale d'Allemagne. *ndt*

On ne doit pas mélanger la liberté spirituelle d'avec le politique. Quant à savoir si l'Islam appartient à l'Allemagne, voilà bien une manière tordue de poser une question. Car seuls des êtres humains peuvent avoir des conceptions religieuses ou du monde. La question a donc plutôt la teneur suivante : Est-ce que des êtres humains de confession musulmane peuvent vivre à fond pleinement leurs droits ? Interpréter le foulard, au sens d'une confession politique n'est pas convenable.

Nous marchons ici, il est vrai, sur un chemin de crête bien étroit : la religion est une affaire privée, les époques où les princes régnants déterminaient la confession de leurs sujets, sont révolues. Tout aussi peu l'état n'a ni à faire des prescriptions en matière d'habillement ni, le cas échéant, aller jusqu'à interdire certaines tenues. Mais aussi des groupes ne doivent pas être autorisés non plus à exercer une contrainte de conformité. Comment s'y prendre avec des parents qui, sur des bases religieuses, veulent interdire à leur enfants de prendre part aux cours de natation en piscine ? Ceux qui restent décisifs, ce sont les droits fondamentaux et ceux de l'Homme formant l'échelle de mesure à laquelle tout est à mesurer. La liberté de la pédagogie ne peut jamais justifier la réintroduction de la correction à coups de bâton à l'école. Un « meurtre d'honneur » reste un meurtre, il n'y a aucune circonstance atténuante en la matière sur la base d'un « arrière-plan culturel ». L'état de droit pose des limites et doit légalement veiller, voire il doit le faire en pratique, justement à garantir une même liberté pour tous. Il ne doit pas y avoir d'écoles, dans lesquelles les techniques de base fondamentales ne soient pas enseignées, dans lesquelles on étudie exclusivement la Bible ou le Coran et autres. Aucunes sociétés parallèles ne doivent surgir, mais au contraire une co-existence féconde et aussi un concurrence des cultures doit être rendues possibles. Des amorces à cela – que l'on aurait à élargir — existaient déjà du temps de la monarchie danubienne en 1917, par exemple à Prague et à Vienne.

L'aspect multiculturel ne devrait pas être sur-interprété, selon Udo Hermannstorfer. À l'intérieur des frontières territoriales remises, nous avons besoin d'une Constitution qui repose sur les Droits de l'Homme. Ceux-ci limitent le principe de la majorité, protègent l'individu de la communauté et la minorité de la majorité — justement pour la raison que des états de droit représentent des communautés constitutionnelles et ne sont pas exclusifs, selon leur nature, mais ouverts à tout être humain. Que cette revendication et la réalité ne coïncident pas partout, c'est naturellement vrai. Ces principes sont beaucoup plus des lignes directrices qui indiquent la direction à suivre pour des processus en évolution.

Les êtres humains du présent aspirent à participer. Le principe de participation[4] est essentiel, quand bien même cela fait une différence quant à savoir s'il existe déjà des états ou des petites communautés, ou bien encore si elles doivent d'abord être créées. Dans le premier cas, la possibilité existe pour l'individu de prendre part au processus constitutionnel, dans le second, la participation revient à un faire-avec un processus qui va déjà dans une direction déterminée. La question de ce que l'état est censé resté, doit être suffisamment élaborée et différenciée pour pouvoir trouver une réponse.

La question posée dès 1917, dans le contexte des mémorandums, du rôle de l'exercice de la justice doit de nouveau être appréhendée ici : dans l'histoire de la Confédération Helvétique le refus des juges étrangers (lettre fédérale de 1291) joue un rôle qui mena ensuite aussi au refus des Helvètes de soutenir, en 1495, la Cour de justice nouvellement mise en place. La logique de ce refus reposait dans le fait qu'un juge doit connaître les circonstances de la vie sur lesquelles il prononce un jugement. La tentative de tribunaux de la *charia* au Canada, aux Pays-Bas, etc. reflète cette nécessité du rapport à la

[4] Un principe apparut poliquement chez nous, en France, en 1969, à la suite du spectaculaire redressement du pays sous l'impulsion du Général de Gaulle, précurseur en tout y compris sur la question de la participation. On voit mieux et on apprécie mieux maintenant la justesse de certaines réflexions de l'époque au plan de la politique intérieure et extérieure (Chine, USA et Russie en particulier) : voir de Alain Peyrefitte *C'était de Gaulle,* Fayard, Paris 1994. *ndt*

vie. Ici aussi il s'agit de tracer des limites : l'offre de concilier des conflits à l'aide de la médiation d'un(e) jurisconsulte islamique, est judicieuse de manière à ce que les Musulmans répondent pareillement au droit juridique allemand. Ils doivent seulement le faire sur la base de la *Grundgesetz* et des autres lois en vigueur en Allemagne.

Le conflit en Ukraine

Dans la partie suivante du résumé des débats, on est parvenu plus longuement à esquisser une image du conflit ukrainien. Herbert Schlifka défendit la conception que le conflit ukrainien marquât un aiguillage analogue à celui de 1917, au moment où la Révolution d'octobre et de l'entrée des USA dans la guerre mondiale posèrent les bases de la formation d'une polarité entre deux puissances mondiales — les USA et l'Union soviétique —. En se rattachant à la discussion qui eut lieu à Achberg, lors d'un congrès à Noël, il exposa qu'avec le conflit en Ukraine une nouvelle césure menace entre l'Est et l'Ouest, si l'Europe ne parvient pas, à l'inclusion de la Russie, à se développer en tant que force centrale entre l'Est et l'Ouest. La stratégie géopolitique des USA travaille à l'encontre de cela et s'efforce de restaurer un nouveau dualisme[5]. La Russie est censée se voir isolée, ou selon le cas refoulée, afin qu'elle se rapprochât de la Chine avec sa variante totalitaire de capitalisme. Ainsi prendrait naissance une constellation, dans laquelle il n'y eût apparemment que deux choix possibles entre une économie de profit capitaliste libérale et démocratique et une autre économie, d'état socialiste[6] et totalitaire. La perspective vers une troisième voie en est obscurcie d'autant et sa possibilité pratique sérieusement hypothéquée par le fait que l'Europe, eu égard à la menace ressentie à l'Est, se précipite plus étroitement dans les « gros bras » des USA pour y recherchée une sorte de vassalité. L'évolution reste pourtant encore pas mal ouverte.

L'image qui en résulte aujourd'hui est différenciée et complexe : du côté « occidental », il y a divers intérêts et groupements. Cela se révèle à la question des livraisons d'armes, lors de laquelle l'UE ne suit pas aveuglément les USA, mais favorise au contraire une politique de limitation du conflit. Dans les médias on constate aussi que le « Poutine-*bashing*[7] » n'est pas suivi partout. Ainsi dans la ***FAZ*** (***F**rankfurter **A**llgemeine **Z**eitung*), on vit défendue la conception que le rattachement de la Crimée[8] à la Russie ne représente, au plan du droit international, aucune annexion[9]. De tous côtés, il y a donc des *hardliner* [des purs et durs, *ndt*] et plutôt des forces poussant à la retenue.

---

[5] L'instrument en est le complexe politico-militaire de l'OTAN. *ndt*

[6] On peut se demander, au passage, ce qu'il reste vraiment de socialisme chez Poutine… *ndt*

[7] Ou bien encore en bon français, la « raclée » ou la « rossée » donnée à Poutine. Ce qui est difficilement compréhensible, vu le personnage « ours-KGB ». On a alors du mal à comprendre les Anglais (plus exactement la presse stupide tabloïde) et ceci à juste titre ici. *ndt*

[8] Nikita Khrouchtchev avait offert la Crimée à l'Ukraine en 1954. [À signaler que la Crimée est une conquête de son Altesse Sérénissime, le Prince Potemkine, époux secret de Catherine II, qu'il a conquise (la Crimée, et non Catherine II, attention !), sur les Turcs, voir Simon Sebag Montefiore : *La Grande Catherine et Potemkine – Une histoire d'amour impériale*, — Calmann-Lévy, Paris, 2013, un formidable ouvrage époustouflant !!! *ndt*]

[9] « *La Russie a-t-elle annexée la Crimée ? Non. Le référendum sur la Crimée et sa scission de l'Ukraine étaient-ils contraires au droit international ? Non. Étaient-ils donc de droit ? Non ; ils sont contraires à la Constitution ukrainienne (mais ce n'est pas une question de droit international). Mais la Russie n'eût-elle pas dû refuser l'entrée de la Crimée, à cause de cette contrariété constitutionnelle ? Non ; la Constitution ukrainienne n'oblige pas la Russie. L'action de celle-ci fut –elle donc conforme au droit international ? Non. Sa présence militaire en Crimée en dehors de ses domaines de cantonnement y était contraire au droit international. Ne s'ensuit-il pas que cette scission de la Crimée, tout d'abord rendue possible par cette présence militaire, était nulle et non avenue et donc son adhésion consécutive à la Russie n'était-elle rien d'autre qu'une annexion masquée ? Non.* » (Reinhard Merkel : ***La Crimée et le droit international. Une ironie glaciale de l'histoire.*** **FAZ,** 7.4.2014 ; http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-krim-und-das-voelkerrecht-kuehle-ironie-der-geschichte-12884464.html [En matière d'annexion, les Allemands sont désormais de bien meilleurs connaisseurs de la légalité que nous... *ndt*]

Peurs et anxiétés jouent un grand rôle chez tous les acteurs de ce drame. Une Ukraine appartenant à l'OTAN, c'est pour la Russie un spectre effrayant, elle trace donc un ligne rouge à ne pas franchir, après s'être vue désappointée dans ses attentes après les négociations 2+4, qu'on n'en viendrait pas à un élargissement — estimé comme un amoindrissement de sa propre sécurité — de l'OTAN vers l'Est. L'intégration de l'Ukraine à l'UE, qu'elle voudrait voir volontiers elle-même située dans le cadre d'une union économique eurasienne, est perçue pareillement comme un danger pour la Russie. Mais là aussi, l'insistance de la Pologne, de la République Tchèque, de la Hongrie et des États Baltes à avoir voulu entrer dans l'OTAN se fonde sur des expériences historiques, dans ce cas avec l'impérialisme soviétique. Ces intérêts de sécurité louvoyants rendent extrêmement dangereux tout relâchement des efforts, en vue d'une architecture de sécurité commune, à la suite d'une nouvelle guerre froide apparaissant dans le problème ukrainien, voire jusqu'à la possibilité du déclenchement d'une guerre ouverte.

L'Ukraine a longtemps combattu pour son indépendance, mais en même temps le pays a nonobstant des liens historiques et culturels très forts avec la Russie[10]. L'identité culturelle y est moins forte et évidente que dans d'autres pays et régions, selon André Bleicher. L'image du *clash of civilisations*, au surplus problématique, ne convient absolument pas ici. En positif comme en négatif, se répercute ici encore l'élément commun au citoyen soviétique et ce n'est pas seulement une minorité qui peut se mettre d'accord avec la Russie — Le pays pourrait tout aussi bien adopter une position de médiateur entre l'Est et l'Ouest. Mais pourtant les forces qui veulent attirer dans leur sphère d'influence respective, empêche cela, tout comme elles font jouer l'une contre l'autre — carrément en mettant même à profit l'absence de clarté identitaire [et linguistique, car franchement pour un Occidental, il y a beaucoup de termes communs entre l'ukrainien et le russe !*ndt*] — les parties de population « pro-ouest » et « pro-russe », de sorte que le nationalisme ukrainien, comme celui russe, en sont attisés et se heurtent. La tentative du gouvernement de transition de supprimer la langue russe en tant que seconde langue officielle, a détruit la confiance d'une manière éclatante.

Les circonstances crient en faveur d'une articulation fonctionnelle sociale qui empêche que des minorités soient opprimées. Ce motif d'articulation fonctionnelle se manifeste à la rigueur dans l'exigence de plus d'autonomie régionale — cette exigence joue aussi un rôle dans l'accord de Minsk —, qui ne peut être nonobstant qu'une résolution partielle, car dans chaque région, le problème de la majorité-minorité peut se reproduire. Il se peut qu'on argumente qu'en Crimée la volonté de la majorité a changé — Pour les Tatares de Crimée cela est tout aussi peu réconfortant que pour les individus qui voient leur droits fondamentaux rognés par des restrictions, par exemple de la liberté de la presse.

Si l'on ne laisse pas prévaloir les légalités propres aux champs sociaux, les problèmes dégringolent sans cesse sur des plans sur lesquels ils deviennent insolvables, ou selon le cas débouchent sur des affrontements militaires, comme nous les avons connus entre l'armée ukrainienne et la forces militaires de la République populaire de « Nouvelle-Russie ». On empêche aussi que l'insatisfaction de la population, provoquée par la misérable situation économique et sociale, mène à des aspirations communes et aux changements correspondants. On doit penser qu'en Ukraine avec toutes les révolutions depuis 10 à 15 ans, l'étagement vertical de la population reste stable : les oligarques — auxquels appartient aussi le président Porochenko — qui se sont taillés, au cours de le privatisation de l'économie planifiée, de grosses parts du gâteau, sont toujours plus riches. La puissance économique est comme découplée des aspirations au renouveau de ces 15 dernières années et

[10] L'Ouest de l'Ukraine a aussi eut des liens très fort avec le nazisme : les commandos ukrainiens ont appuyé les nazis et perpétrés les exécutions de la « Shoa par balles », lors de laquelle plus d'un million de Juifs furent exécutés sommairement. *ndt*

s’en trouve à peine affectée démocratiquement, tandis que les questions culturelles sont politiquement enflées et instrumentalisées.

La question a été soulevée de savoir si — presque 3 fois 33 ans après les mémorandums de 1917 — il serait encore judicieux d’agir directement au moyen de contacts personnels, sur les hommes politiques qui participent actuellement aux négociations dans le conflit ukrainien. Cela rencontra un scepticisme considérable — on ne pourrait pas non plus agiter des pancartes à bout de bras et ensuite simplement défiler. Le thème donne l’occasion de réflexions approfondies sur des conditions pour la *Dreigliederung* sociale.

« Celui qui arrive trop tard, sanctionne la vie », ainsi Udo Hermannstorfer cita-t-il Gorbatchev. Il importera davantage dans le futur que la *Dreigliederung* sociale soit activée de manière proactive. Celui qui n’est actif qu’après la crise, se met en réseau et s’allie, ne pourra que peu contribuer ensuite et sera à peine perçu avec des propositions concrètes et à plus forte raison encore, pris au sérieux. Il importe aujourd’hui que des êtres humains éveillés s’associent et s’efforcent ensemble à trouver des réponses aux situations de crise. L’amorce du travail de la *Dreigliederung* peut en partie nous aider ensuite à contribuer à quelque chose si nous connaissons bien les circonstances concrètes et les gens du lieu avec leurs impulsions, et que nous y apportons l’imagination nécessaire, le réalisme nécessaire et la modestie nécessaire. Autrement nous tombons dans l’illusionnisme.

Selon Gerald Häfner, nous ne devrions pas sous-estimer quelle mesure de sagacité diplomatique et politique a déjà trouvé une utilisation dans l’accord de Minsk II. Que sa transposition ne procède que péniblement, c’est moins de la faute de la proposition elle-même que de la situation compliquée et mal engagée dans laquelle cet accord a été réalisé. Lorsque des conflits sont embrouillés au point de devenir incurables, que la haine mutuelle s’est déjà bien consolidée, il est extrêmement difficile — c’est déjà ce qui se révèle, entre autre, aussi au Moyen-Orient — d’en venir à des solutions, qui eussent eu à des moments antérieurs de plus grandes chances d’aboutir, mais qui ne furent pas du tout adoptées alors. Il s’agit aussi, pour ainsi dire d’un point de vue de salutogenèse, lors du travail à mener sur les conflits, de prévenir leurs durcissement, éclatement et escalade.

***Sozialimpulse* 2**/2015.
(Traduction Daniel Kmiecik)

Attention : les notes du traducteur (marquée par « ***ndt*** » à la fin) relèvent **strictement** de la responsabilité de celui-ci et non pas du tout de la revue *Sozialimpulse.*